



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/364/2023
מס' בקשה: 3/247/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
ברק ליפשיץ**

ביאלסקי אלה

התובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב אריה
הלל 23, ירושלים
טל': 0505239029 פקס: 026235282

נגד

זנגינה אלנה

הנתבעת

באמצעות ב"כ: עו"ד אסלמן יורם ע.
דרך בגין 48, תל אביב - יפו
טל': 0505274743 פקס: 035168090

זנגינה אלנה

בתיק:
3/247/2024

המבקשת

באמצעות ב"כ: עו"ד אסלמן יורם ע.
דרך בגין 48, תל אביב - יפו
טל': 0505274743 פקס: 035168090

נגד

ביאלסקי אלה

המשיבה

באמצעות ב"כ: עו"ד יעקב אריה
הלל 23, ירושלים
טל': 0505239029 פקס: 026235282

החלטה

לפניי בקשה לעיכוב הליך זה מחמת הליך משפטי תלוי ועומד המתקיים בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד (ת"א 24-05-67998). אקדים ואומר כי דין הבקשה להידחות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/364/2023
מס' בקשה: 3/247/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרקע לבקשה:

1. עניינו של ההליך שלפניי בבית משותף ברחוב גיבורי ישראל 4 ביישוב בני ע"ש, המצוי במקרקעין הידועים כגוש 486 חלקה 173. בהתאם לרישום בפנקס הבתים המשותפים, התובעת-המשיבה היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כתת חלקה 82, לה צמודה החניה אשר מסומנת בתשריט הבית המשותף כ-צד' (להלן: חנייה "צד"); והנתבעת-המבקשת היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כתת-חלקה 74, לה צמודה החניה אשר מסומנת בתשריט הבית המשותף כ-פד'.
2. בכתב התביעה נטען כי לפני כשנתיים החלה הנתבעת להחנות בחניה "צד", ואף טענה לבעלות בחניה זו. חרף פניות חוזרות ונשנות הנתבעת סירבה להימנע מלהחנות את רכבה בחניה מושא המחלוקת. בעקבות זאת הגישה התובעת את כתב התביעה שבמסגרתו הוגשה הבקשה שלפניי (להלן: התביעה לסילוק יד), ובו ביקשה את הסעדים הבאים: מתן צו לסילוק ידה של הנתבעת מחניה "צד"; דמי שימוש ראויים בסך של 5,400 ש"ח; וכן פיצוי בגין החזר חלק יחסי בארנונה. אציין כי לאחר הגשת כתב התביעה הגישה התובעת בקשה לצו מניעה זמני אשר יורה לנתבעת שלא לעשות שימוש בחניה "צד", בקשה זו נדחתה ביום 11.9.2023 על-ידי כבוד המפקחת צ' קוינט שילוני, מהטעמים אשר מפורטים בהחלטה.
3. בכתב ההגנה נטען כי החל מחודש אוגוסט 1996 המבקשת עושה שימוש רציף בחניה "צד", וכי יסודו של הרישום בפנקס הבתים המשותפים בטעות שנעשתה על-ידי עורך הדין שעסק ברישום הבית המשותף, שהוא גם בא-כוחה של התובעת בהליך שלפניי. בהתאם לכך ביקשה הנתבעת כי התביעה תידחה.
4. ביום 8.2.2024 התקיים דיון בנוכחות הצדדים לפני המפקחת קוינט שילוני ובו ניתנו מספר החלטות דיוניות. כמו-כן, הומלץ לנתבעת לפנות לבית המשפט המחוזי בתביעה לתיקון רישום הבית המשותף.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/364/2023
מס' בקשה: 3/247/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. בהתאם להחלטות שניתנו הוגשו תצהירים מטעם הצדדים, והתיק קבוע לדיון הוכחות ליום

31.10.2024.

הבקשה לעיכוב הליכים

6. ביום 28.5.2024 הגישה הנתבעת את הבקשה שלפניי. בבקשה נאמר כי הנתבעת הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד, ובה ביקשה כי בית המשפט יורה על תיקון הבית המשותף, כך שלדירת התובעת תוצמד חניה "צד" (להלן: **התביעה השנייה**). נטען כי ככל ותתקבל התביעה השנייה יתייגר בירור התיק שלפניי, ובהתאם לכך יהא זה נכון להורות על עיכוב ההליכים בתיק עד לסיום הדיון בתביעה השנייה.

7. ביום 30.6.2024 הגישה התובעת את תגובתה לבקשה לעיכוב הליכים, וביקשה לדחות את הבקשה. נטען כי מטרת הגשת התביעה לבית המשפט המחוזי, אשר הוגשה בין היתר נגד בא-כוחה של התובעת, היא להרתיע את בא-כוח התובעת ולעכב את מתן ההכרעה בתביעה לסילוק יד.

8. בהתאם להחלטת כבוד המפקח א' שלומאי הנתבעת הגישה ביום 1.8.2024 הודעה בדבר סטטוס התביעה השנייה, ממנה עולה כי נכון למועד זה טרם הוגשו כתבי הגנה בתביעה השנייה. ביום 12.8.2024 הגישה התובעת את תגובתה להודעת העדכון, ובה חזרה על עמדתה לפיה התביעה השנייה הינה תביעת סרק, אשר אינה מצדיקה את עיכוב ההליך דין. כן טענה התובעת כי הנתבעת המתינה זמן רב מרגע המלצתה של המפקחת קוינט שילוני להגיש תביעה לבית המשפט המחוזי עד להגשתה של התביעה השנייה.

דיון והכרעה

9. ברע"א 7202/18 קוזליק נ' **בנק דיסקונט לישראל בע"מ**, פס' 9 (11.02.2019) סיכמה כבוד השופטת ע' **ברון** את ההלכה אשר נוגעת לבקשה לעיכוב הליכים בשל הליך תלוי ועומד כדלקמן:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/364/2023
מס' בקשה: 3/247/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"סמכותו של בית המשפט לעכב בירור תביעה מקום שבו קיים הליך תלוי ועומד (Lis Alibi Pendens) היא סמכות שבשיקול דעת. לפי עקרון זה ניתן לעכב את הדיון בהליך אחד מפאת קיומו של הליך אחר הון בשאלות דומות, אם כי אין הכרח ש"תהיה חפיפה מוחלטת בין כל העניינים העשויים להידון בשתי התובענות" (ע"א 9/75 אל-עוקבי נ' מינהל מקרקעי ישראל, פ"ד כט(2) 477, 481 (1975) (להלן: **עניין אל-עוקבי**)); וזאת על מנת למנוע ניהול הליכי סרק, לחסוך בזמן שיפוטי, וכן למנוע הכבדה מיותרת על הצד שכנגד (רע"א 2812/13 קולומביה ציוד וצרכי צילום בע"מ נ' דלתה דיגיטל בע"מ, פסקה 10 (11.7.2013) (להלן: **עניין קולומביה**)). בבואו לבחון בקשה לעיכוב הליכים שומה על בית המשפט להביא בחשבון את זהות השאלות השנויות במחלוקת, זהות בעלי הדיון, יעילות הדיון, חיסכון במשאבים ובזמן שיפוטי, מניעת הכרעות סותרות, נוחות בעלי הדיון, הכרעה מהירה ומאזן הנוחות (רע"א 5642/11 דובק בע"מ נ' מנהל מס ערך מוסף ומס קניה תל אביב, פסקה 6 והאסמכתאות שם (21.11.2011)); אורי גורן **סוגיות בסדר דין אזרחי** 534 (מהדורה שתיים עשרה, 2015)".

כן ראו: רע"א 8587/17 **חאין נ' חברת החשמל לישראל בע"מ**, פסקה 17 (30.11.2017); רע"א 538/19 **אילוז נ' חברת א.ד.ר בנין ופיתוח** (2010) **בע"מ**, פסקה 10 (11.3.2019); רע"א 353/20 **קוגיטו קפיטל אס.אמ.אי. שותפות מוגבלת נ' ויצמן**, פס' 21 (18.05.2020); נינה זלצמן **מעשה בית דין בהליך האזרחי**, 107-105 (1991).

10. מעבר לפסיקה הכללית בנוגע לעיכוב הליכים, הפסיקה דנה באופן ספציפי בבקשות לעיכוב תביעה לסילוק יד, בגין הליך שמתנהל בבית המשפט המחוזי בנוגע לזכויות במקרקעין. בעניין זה נקבע כי העובדה שפסק הדין בתביעה לסילוק יד לא יהווה מעשה בית דין לעניין שאלת הזכות במקרקעין, לעומת הכרעתו של בית המשפט המחוזי, אין בה, כשלעצמה, כדי להצדיק את עיכוב ההליך בתביעה לסילוק יד (ראו: רע"א 2598/91 **וולפסון נ' וולפסון**, פ"ד מה(5) 816, 817 (1991)). כן נקבע, כי במידה ויש בפני השופט בתביעה לסילוק יד את מלוא העובדות אשר דרושות להכרעה בתביעה שלפניו, אין מקום להורות על עיכוב הדיון בתביעה לסילוק יד אך בשל האפשרות כי ההכרעה בבית המשפט המחוזי תביא לשינוי נסיבות רלוונטי. וכך קבע הנשיא **מ' שמגר** בעניין זה, בנוגע לתביעה לסילוק יד שהוגשה בפני מפקח על רישום מקרקעין:

"האמור לעיל מחזיר אותנו להחלטתו של המפקח. זה האחרון סבר, כי פנייתם של המערערים אליו אמנם מצויה בתחום סמכותו, אך הוא ייטיב לעשות, אם ידחה את ההחלטה בנושא המצוי בפניו ונתון להכרעתו, עד שיתקיימו ויושלמו הדיונים, המתנהלים בבית המשפט המחוזי בתביעה, אותה הגישו המשיבים נגד אלו שאתם כרתו חוזה בקשר לרכישת הדירה. אינני סבור כי יש הצדקה לדחייה האמורה. [...] הליכים אחרים אלה [תביעת הבעלות בבית המשפט המחוזי – ב.ל.] לא היו צריכים להצדיק, במקרה דנן, את דחייתו לעת רבה של הדיון בפני המפקח, שהרי לא היה דבר, שמנע מן המפקח הכרעה לגוף העניין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/364/2023
מס' בקשה: 3/247/2024

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על-פי הנתונים הקיימים. במה דברים אמורים, הרישום הקיים איפשר לו הכרעה לגופה של המחלוקת, כי זו אמת המידה, לפיה עליו לחרוץ את דינו. העובדה, כי ייתכן שאי פעם בעתיד יחול ברישום שינוי, שיהיה בו כדי לשנות את זכויותיהם של הצדדים, לא יכול להיות בה כדי למנוע את קיום הדיון עתה. לצורך החלטתו בשלב הנוכחי אין המפקח זקוק להכרעה השיפוטית האחרת, היינו, אין מדובר במצב בו דרוש מרכיב נוסף שלא ניתן לשאוב אותו מתוך הנתונים הקיימים [...]. אשר על-כן הייתי מקבל את הערעור ומורה על החזרת הדיון למפקח, כדי שיקיים דיון במחלוקת מכוח סמכויותיו לפי סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין" (ראו: ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' ירדני, פ"ד לה(4) 487, 494-493 (1984) (להלן: **עניין ירדני**); ההדגשה הוספה – ב.ל.).

11. שיקולים רלוונטיים נוספים אליהם התייחסה הפסיקה במקרים דוגמת המקרה דנן הם התנהלותה הדיונית של מבקשת העיכוב, ובפרט האם ישנו מקום לחשש שעצם הגשת ההליך לבית המשפט המחוזי נועד לעכב את הדיון בתביעה לסילוק יד (ראו: רע"א 8120/10 **יורשי המנוח יואל סרן ז"ל נ' פז חברת נפט בע"מ**, פס' 16-17 (22.11.2010); וכן השלב בהליך בו נמצאת התביעה לסילוק יד, אל מול השלב בהליך בו נמצאת תביעת הזכות בבית המשפט המחוזי (ראו: רע"א (מחוזי י-ם) 34528-04-23 **ווקף מחבובה מוחמד חוסין אלח'אלדי נ' הפטריארכיה היוונית אורתודוקסית של ירושלים**, פסקה 11 (25.6.2023)).

12. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובחנתי אותן לאור השיקולים שנקבעו בפסיקה, הגעתי למסקנה כי דין הבקשה להידחות.

13. כפי שנקבע בעניין **ירדני** כל עוד ישנה אפשרות להכריע בתובענה על בסיס הנתונים הקיימים, הרי שיש לחרוץ את הדין על-פי הנתונים הקיימים, גם אם בעתיד אלו ישתנו בשל תביעה שמתנהלת בין הצדדים. בענייננו איני רואה מניעה מלהכריע בתביעה לסילוק יד בהתבסס על הנתונים שבפניי, גם אם בעתיד בית המשפט המחוזי יקבע קביעות שונות בנוגע לזכויות בחניה "צד"; לכך יש להוסיף כי התביעה לסילוק יד נמצאת בשלב מתקדם יחסית: התביעה הוגשה לפני כשנה, נערך בה דיון מקדמי, הוגשו תצהירי עדות ראשית והתיק קבוע לדיון הוכחות במועד קרוב – 31.10.2024. לעומת זאת, התביעה השנייה הוגשה לפני כשלושה חודשים בלבד, וככל שהבנתי נכון את הודעת העדכון מצד הנתבעת, נכון ליום 1.8.2024 טרם הוגשו כתבי הגנה על-ידי אף אחד מארבעת הנתבעים בה; ולבסוף, בהתאם לאמור בכתב ההגנה הנתבעת ידעה על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/364/2023
מס' בקשה: 3/247/2024

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מצב הרישום לאשורו לכל המאוחר במהלך חודש מאי 2022, או בסמוך לו. הווה אומר: הנתבעת המתינה כשנתיים עד שהגישה את תביעתה לבית המשפט המחוזי, על-אף שידעה שהיא מחזיקה במקרקעין שאינם רשומים על שמה, וכי הבעלים הרשום עומד על זכותו במקרקעין. יתרה מכך, גם לאחר המלצת המפקחת קוינט שילוני לנתבעת להגיש תביעה לבית המשפט המחוזי, המתינה הנבעת כשלושה וחצי חודשים עד שהגישה את תביעתה. ויודגש. אני קובע כי הנפגעת פעלה בחוסר תום-לב והמתינה עם הגשת התביעה לבית המשפט המחוזי, במטרה לעכב את בירור ההליך שלפניי. עם זאת, אני סבור כי התנהלותה הדיונית של הנתבעת, ובחירתה להמתין זמן רב עם הגשת ההליך לבית המשפט המחוזי, מהווה שיקול לדחיית בקשתה לעכב את ההכרעה בהליך זה עד לסיומה של התביעה השנייה.

14. לאור כל האמור אני דוחה את בקשת הנתבעת לעיכוב הליכים. בהתאם להוראות תקנה 53 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, אני קובע כי הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בקשר עם בקשה זו בסך של 250 ש"ח, וזאת בהתחשב בהיקפם המצומצם של כתבי בית הדין שהוגשו בקשר עם הבקשה.

ניתנה היום, 2.9.2024, כ"ט אב תשפ"ד, בהיעדר הצדדים.


ברק ליפשיץ
מפקח על רישום מקרקעין